

주 의

제 목 계약 선금 지급 조건 위반

관계부서 진흥사업전략팀

내 용

1. 업무개요

진흥사업전략팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 따라 미디어·광고 진흥 사업 및 연구 사업 관리, 기금사업 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약 예규」의 <정부입찰·계약 집행 기준> 제36조 1항에 따르면 ‘계약 담당 공무원은 선금을 지급하고자 할 때 해당 선금을 계약 목적 달성을 위한 용도와 수급인의 하수급인에 대한 선금 배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임 지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다’라고 명시하고 있다. 덧붙여, 2022년 3월 31일에 감사실에서 시행한 ‘선금의 사용 목적에 따른 선금 지급 적정성 검토 기준 안내’에 따르면, 선금 지급이 불가능한 항목을 다음과 같이 규정하고 있다.

[선금지급이 불가능한 항목]

항목	불가능한 사유
기업이윤	당해 계약이 완료되었을 때 지급되는 것으로 계약목적 달성을 위한 직접적 용도로 볼 수 없음
일반관리비	제조, 판매 등 협업 부분의 비용이 아니고, 감가상각비, 수선비, 소모품비 등으로 정의되는 일반관리비는 계약 목적 달성을 위한 직접적 용도로 볼 수 없음
부가가치세	일반적으로 선금 지급 대상이 아님, 단 「부가세법」 제17조 제1항에 따라 용역이 완료되지 않아도 대가 일부를 세금계산서 발행하는 경우 가능

3. 감사 결과 확인된 문제점

진흥사업전략팀에서는 용역에 대한 선금 지급 시 노임비, 자재비, 필수 경비 이외에 이윤 및 일반관리비를 포함한 선금 사용 계획서에 기반하여 아래와 같이 선금을 지급한 사실이 확인되고 있다.

[용역 선금 부적정 지급 현황]

구분	계약 용역명	지급시기	선금액(천원)	부적정 항목
진흥사업 전략팀	OTT 확산에 따른 미디어광고 생태계	2023. 8	21,000	일반관리비
	OTT 모니터링 패널관리시스템 설계	2023. 6	49,000	일반관리비
	해외 OTT 시장조사 및 이용행태조사	2023. 6	197,000	이윤, 일반관리비
	2023 국제 OTT포럼 개최	2023. 4	110,000	이윤, 일반관리비

관계부서 의견

감사 결과 확인 사실에 대해 진흥사업전략팀은 업무 추진 과정에서 기획재정부 「계약 예규」 등 선금 지급 관련 규정을 명확히 인지하지 못하였으며, 향후 해당 규정을 준수하여 선금 지급 업무를 처리하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

진흥사업전략팀은 향후 선금 지급 업무 처리 시 관련 규정을 준수하시고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자 주의하시기 바랍니다. (주의)

관련자

광고산업진흥국 진흥사업전략팀 ♠♠♠ 팀장

디지털혁신국 디지털전략팀 ♥♥♥ 대리 (前. 광고산업진흥국 진흥사업전략팀 대리)

광고산업진흥국 진흥사업전략팀 ♥♥♥ 대리